



PUTUSAN

Nomor 962/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hari Santoso.
2. Tempat lahir : Magelang.
3. Umur/ Tgl. Lahir : 52 Tahun/8 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan/
kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Dusun Nelayan Muara Angke/101 RT.
009/011 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d 31 Agustus 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Binton Sianturi, S.H., dan Aldinar Sinaga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Pusat Konsultasi & Advokasi Hukum Kemaritiman dan Perikanan, berkantor di Gedung Kopi Lantai 13 Suite 307 Jl. R.P.Soeroso No. 20 Menteng –Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 962/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 962/Pid. B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARI SANTOSO** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta memakai Surat Palsu yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI SANTOSO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas keterangan minute akta pendaftaran kapal KM Varia Utama – I Nomor : 3999
 - 3 (tiga) lembar Minute Akta Pendaftaran Kapal KM. Varia Utama – I Nomor : 3999 Tanggal 24 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat disposisi permohonan pendaftaran kapal KM. Varia Utama – I
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran kapal KM.Varia Utama – I Tanggal 23 September 2010
 - 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Victor Kurnio Tanggal 12 Desember 2007
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No : 5147/Bc tanggal 01 September 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/503/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/HM/2010 tanggal 02 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukan tanggal 02 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Register Pembuatan Kapal Kayu dan Kapal Layar atau Sejenis Yang Berukuran 20 M3 (meter kubik) ke atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 02 Juni 2010
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-Api Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PK.660/5/7/ADP-BAA/10 tanggal 08 Juli 2010

- 1 (satu) lembar keterangan Minut Akta Baliknama Kapal Nomor : 5948
- 1 (satu) bundle Akta Baliknama Kapal Nomor : 5948
- 1 (satu) lembar copy kwitansi pembelian kapal KM Varia Utama – I
- 1 (satu) bundle Grosse Akta Nomor : 3999
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 5147/Bc5147/Bc
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Go Tek Tjin
- 2 (dua) lembar copy NPWP Pt. Varia Citra Samudera
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Tam In Lian
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2015
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan permohonan balik nama pemilik tanggal 23 Oktober 2015
- 1 (satu) lembar disposisi permohonan balik nama pemilik KM. Varia Utama-I
- 1 (satu) bundle akta penjualan kapal KM. Varia Utama – I
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM. Varia Utama – I tanggal 27 Agustus 2010
- 1 (satu) bundle Minute Akta Pendaftaran kapal Nomor 3837, tanggal 3 Juni 2010, nama kapal KM. VARIA SAMUDERA, milik Sdr. ISKANDAR
- Permohonan Pendaftaran kapal KM. Varia Samudera tanggal 2 Juni 2010 beserta lampiran :
 1. Copy Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 5010/Bc, tanggal 21 Mei 2010
 2. Copy KTP No. 09.5207.151272.5529 An. ISKANDAR
 3. Copy Izin Pembuatan kapal kayu Nomor : 09/503/II/2010 tanggal 8 Februari 2010
 4. Copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 09/HM/2010 Tanggal 8 Februari 2010
 5. Copy Surat Keterangan Tukang Tanggal 8 Februari 2010
- 1 (satu) bundle minute Akta Balik Nama Kapal Nomor 5837, tanggal 3 Agustus 2015, Nama kapal KM. VARIA SAMUDERA, milik PT. VARIA Cintra Samudera
- Permohonan Akta Balik Nama Pemilik Nomor : 05/VCS/VII/15 tanggal 27 Juli 2015, beserta lampiran :
 1. Grosse akta pendaftaran kapal Nomor 3837, tanggal 3 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Nama kapal KM. VARIA SAMUDERA milik Sdr.
ISKANDAR

2. Copy Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2015
3. Copy KTP Nomor : 3209122712740006 An. JUEDI
4. Copy Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 5010/Bc tanggal 21 Mei 2015
5. Copy Surat Keterangan Penggantian Mesin
6. Copy Akta Jual Beli Kapal Nomor : 20, tanggal 3 Juli 2015
7. Copy Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kapal motor bernama VARIA SAMUDERA tanggal 3 Juli 2015

- 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pengukuran Kapal KM. Varia Samudera tanggal 05 Mei 2010

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan tanggal 30 Oktober 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Replik tanggal 31 Oktober 2019;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Replik tanggal 31 Oktober 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum/Duplik tanggal 4 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARI SANTOSO bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi SLAMET DANURI (terdakwa yang dilakukan penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. SUPARMAN (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/427/IX/26/8K tanggal 21 September 2018) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti lagi di dalam bulan Maret s.d bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Sunda Kelapa di Jalan Baruna Nomor : 2 Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon di Jalan Donggala Nomor : 3 Panjunan, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Merdeka Timur Nomor : 16 Kota Jakarta-Pusat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta-Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu, *"Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"*, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak tahun 2008, terdakwa HARI SANTOSO bekerja sebagai pekerja harian lepas (*free land*) di Muara Baru Jakarta-Utara yang melakukan pengurusan dokumen kapal antara lain perpanjangan Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal, Grosse Akta kapal dan Surat Ukur kapal.
- Bahwa terdakwa HARI SANTOSO sejak tahun 2008 mengenal saksi SLAMET DANURI dan Sdr. SUPARMAN (meninggal dunia sejak tahun 2011) yang sama-sama juga bekerja sebagai pekerja harian lepas dalam pengurusan dokumen kapal di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara.

KM. VARIA VARUNA – I

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di dalam tahun 2010 bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara, saksi ISKANDAR sebagai pengurus operasional kapal milik saksi VICTOR KURNIO meminta bantuan kepada saksi SLAMET DANURI untuk melakukan pengurusan pendaftaran dan surat ukur kapal KM. Varia Varuna – I milik saksi VICTOR KURNIO, saat itu Saksi SLAMET DANURI



bertanya kepada saksi ISKANDAR, “*mana nama kapalnya dan mana KTP pemilik kapalnya? Selanjutnya saksi ISKANDAR memberikan Nama Kapal KM. Varia Varuna – I dalam selembar kertas dan Copy KTP Pemilik atas nama saksi VICTOR KURNIO*”. Kemudian setelah mendapatkan Nama kapal dan Copy KTP pemilik kapal dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi ISKANDAR selanjutnya saksi SLAMET DANURI menemui terdakwa HARI SANTOSO untuk meminta bantuan dalam melakukan pengurusan Surat Ukur dan Grosse Akta kapal KM. Varia Varuna – I dengan menyerahkan Nama kapal dan Copy KTP pemilik kapal serta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa HARI SANTOSO di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara.

- Bahwa setelah menerima Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal KM. VARIA VARUNA - I dari saksi SLAMET DANURI, terdakwa HARI SANTOSO kemudian menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara untuk menyerahkan dokumen Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal KM. VARIA VARUNA - I serta uang biaya pengurusan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada sdr. SUPARMAN guna pengurusan dokumen persyaratan surat ukur kapal. Saat itu Sdr. SUPARMAN bertanya kepada terdakwa HARI SANTOSO, “*Ini kapal siapa?*” terdakwa HARI SANTOSO menjawab, “*Ini Pak SLAMET yang minta tolong*”, kemudian dijawab lagi oleh Sdr. SUPARMAN, “*SLAMET yang agen itu,*” terdakwa HARI SANTOSO menjawab, “*Iya*”, kemudian Sdr. SUPARMAN menjawab “*Nanti Saya ketemu langsung dengan Pak SLAMET*”.
- Bahwa beberapa minggu setelah menyerahkan Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal KM. VARIA VARUNA - I kepada sdr. SUPARMAN, terdakwa HARI SANTOSO kemudian menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara untuk menerima 1 (satu) bundel dokumen untuk pengurusan persyaratan surat ukur kapal KM. VARIA VARUNA - I meliputi antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 64/503/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 64/HM/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
- c. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 05 Oktober 2009;
- d. 1 (satu) lembar Copy Surat "Register" Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis Yang Berukuran 20 M³ (METER KUBIK) Ke Atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 05 Oktober 2009;
- e. 1 (satu) lembar Copy Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-Api Nomor : PK.660/5/9/ADP-BAA/09 tanggal 18 Desember 2009 Model A.
- Bahwa 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 05 Oktober 2009 yang diperoleh terdakwa HARI SANTOSO dari saksi SUPARMAN isinya adalah tidak benar karena saksi KARSON als ACAI selaku pihak yang disebutkan dalam surat tukang tidak pernah membuat kapal KM. Varia Varuna – I dan tidak pernah membuat serta menandatangani Surat Keterangan Tukang tanggal 05 Oktober 2009
- Bahwa terdakwa HARI SANTOSO mengetahui atau sepatutnya mengetahui 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 05 Oktober 2009 isinya adalah tidak benar karena saat menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara, terdakwa HARI SANTOSO hanya menyerahkan dokumen Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal KM. VARIA VARUNA - I kepada saksi SUPARMAN dan terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi ISKANDAR melalui saksi SLAMET DANURI kelengkapan dokumen lain sebagaimana persyaratan untuk pengurusan Surat Ukur kapal KM. Varia varuna – I.
- Bahwa setelah terdakwa HARI SANTOSO menerima dokumen-dokumen dari sdr.SUPARMAN berupa :
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 64/503/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 64/HM/2009 tanggal 05 Oktober 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 05 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Copy Surat "Register" Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis Yang Berukuran 20 M³ (METER KUBIK) Ke Atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 05 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-Api Nomor : PK.660/5/9/ADP-BAA/09 tanggal 18 Desember 2009 Model A.

Terdakwa HARI SANTOSO kemudian pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di dalam tahun 2018 mempergunakan dokumen-dokumen tersebut sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur yang ditandatangani oleh TERDAKWA HARI SANTOSO atas kapal KM. VARIA VARUNA – I milik saksi VICTOR KURNIO di Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Sunda Kelapa di Jalan Baruna Nomor : 2 Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Atas pengajuan permohonan Surat Ukur yang diajukan terdakwa HARI SANTOSO, Kantor Adpel pelabuhan Sunda Kelapa kemudian menerbitkan Surat Ukur kapal Dalam Negeri kapal KM VARIA VARUNA-I Nomor : 4937/Bc tanggal 25 Maret 2010 yang berisikan bahwa KM. Varia Varuna - I merupakan kapal berjenis motor Nelayan berbahan kayu dan dibuat di Bagansiapiapi pada tahun 2009 dengan nama pembangun kapal adalah KARSON dan bermesin kapal Nissan RE.10 370 PK. Adapun ukuran kapal adalah panjang 24,28 m, lebar 6,14 m dan dalam 2,90 m. dan sudah mendapatkan tanda selar GT. 100 No. 4837/Bc.

Bahwa setelah Surat Ukur Dalam Negeri kapal KM. VARIA VARUNA – I terbit, kemudian pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan April 2010 dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Muara Baru, terdakwa HARI SANTOSO kemudian memberikan kepada Sdr. SUPARMAN dokumen-dokumen berupa:

- 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran kapal KM. VARIA VARUNA - I tanggal 1 April 2010;
- Surat Ukur kapal Dalam Negeri kapal KM VARIA VARUNA-I Nomor : 4937/Bc tanggal 25 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 64/503/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 64/HM/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 05 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Copy Surat "Register" Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis Yang Berukuran 20 M³ (METER KUBIK) Ke Atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 05 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-API Nomor : PK.660/5/9/ADP-BAA/09 tanggal 18 Desember 2009 Model A.
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama VICTOR KURNIO tanggal 12 Desember 2007;

Untuk dipergunakan Sdr. SUPARMAN guna keperluan pendaftaran kapal KM. VARIA VARUNA – I di Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Cirebon di Jalan Donggala Nomor : 3 Panjunan, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa terdakwa HARI SANTOSO mengetahui atau sepatutnya mengetahui 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran kapal KM. VARIA VARUNA - I tanggal 1 April 2010, isinya adalah tidak benar karena saksi VICTOR KURNIO tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat permohonan pendaftaran kapal KM. VARIA VARUNA-I tersebut dan saat menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara, terdakwa HARI SANTOSO hanya menyerahkan dokumen Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal KM. VARIA VARUNA - I kepada saksi SUPARMAN dan terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi ISKANDAR melalui saksi SLAMET DANURI kelengkapan dokumen lain sebagaimana persyaratan untuk pengurusan pendaftaran kapal KM. VARIA VARUNA – I di Kantor Adpel Cirebon
- Kemudian sekitar 2 s.d. 3 minggu setelah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran kapal KM VARIA VARUNA I kepada sdr. SUPARMAN, terdakwa HARI SANTOSO menemui Sdr. SUPARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pelabuhan Muara Baru untuk memperoleh Grosse Akta Nomor : 3771 tanggal 5 April 2010 yang diterbitkan oleh di Kantor Adpel Cirebon dan Surat Ukur kapal No: 4937/Bc tanggal 25 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Sunda Kelapa.

- Bahwa Grosse Akta pendaftaran Nomor : 3771 tanggal 5 April 2010 yang diterbitkan oleh di Kantor Adpel Cirebon berisikan nama kapal : KM. Varia Varuna – I dengan nama pemilik VICTOR KURNIO yang beralamat di Duta harapan indah Blok O/28 Rt.007 Rw.002 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dengan bendera kebangsaan Indonesia yang dibangun di Bagansiapiapi dan diterbitkan surat ukur nomor 4937/Bc tertanggal 25 Maret 2010 oleh Kantor Adpel Sunda Kelapa
- Bahwa Minut Akta atau Bukti kepemilikan kapal Varia Varuna I Nomor : 3771 tanggal 5 April 2010 disimpan di Kantor pendaftaran kapal (Kantor Adpel Cirebon) dan ditandatangani oleh Pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal, pemilik/penghadap, dan Pegawai Pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal. Dan Grosse Akta kapal Varia Varuna I Nomor : 3771 tanggal 5 April 2010 atau Salinan/turunan pertama dari Minut akta di berikan oleh kantor pendaftaran kepada pemilik kapal yang ditandatangani oleh Pegawai Pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal.
- Terdakwa HARI SANTOSO mengetahui atau sepatutnya mengetahui Akta Pendaftaran Nomor : 3771 mengenai kapal motor bernama Varia Varuna - I milik : Victor Kurnio tanggal 5 April 2010 isinya adalah tidak benar karena saksi VICTOR KURNIO tidak pernah menandatangani Akta Pendaftaran Nomor : 3771 mengenai kapal motor bernama Varia Varuna - I milik : Victor Kurnio tanggal 5 April 2010 dan terdakwa HARI SANTOSO menerima Grosse Akta pendaftaran Nomor : 3771 tanggal 5 April 2010 yang diterbitkan oleh di Kantor Adpel Cirebon berisikan nama kapal : KM. Varia Varuna – I dengan nama pemilik VICTOR KURNIO dari sdr. SUPARMAN untuk diserahkan kepada saksi VICTOR KURNIO melalui saksi SLAMET DANURI
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap tandatangan saksi VICTOR KURNIO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5162/DTF/2018 tanggal 14 Desember 2018 disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan saksi VICTOR KURNIO yang terdapat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). 1 (satu) eksemplar AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3771 mengenai kapal motor bernama Varia Varuna - I milik : Victor Kurnio tanggal 5 April 2010;

b). 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal KM. Varia Varuna - I yang ditujukan kepada Bpk. Administrator Pelabuhan Cirebon, tertanggal 1 April 2010 yang terdapat dalam bendel MINUTE AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3771 mengenai kapal motor bernama Varia Varuna - I milik : Victor Kurnio tanggal 5 April 2010;

adalah **Non Identik** atau **merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan VICTOR KURNIO peming (KT).

- Bahwa setelah menerima Grosse Akta kapal KM. VARIA VARUNA – I dari sdr. SUPARMAN, terdakwa HARI SANTOSO kemudian memberikan Grosse Akta Nomor 3771, tanggal 5 April 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Cirebon terbit kepada saksi SLAMET DANURI di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara Untuk dipergunakan saksi SLAMET DANURI pada tahun 2010 untuk pengajuan permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM VARIA VARUNA I kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Atas permohonan pengajuan SIPI KM VARIA VARUNA I Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian menerbitkan SIPI SIPI KM VARIA VARUNA I.

KM VARIA SAMUDERA

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di dalam tahun 2010 bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara, terdakwa HARI SANTOSO ada dimintai bantuan oleh saksi SLAMET DANURI untuk melakukan pengurusan pendaftaran dan surat ukur kapal KM. Varia Samudera. Saat itu terdakwa HARI SANTOSO memperoleh Nama kapal KM VARIA SAMUDERA dan Copy KTP saksi ISKANDAR serta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi SLAMET DANURI di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara
- Bahwa setelah menerima Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal KM. VARIA SAMUDERA dari saksi SLAMET DANURI, terdakwa HARI SANTOSO kemudian menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara untuk menyerahkan dokumen Fotocopy KTP saksi ISKANDAR ALIAS APAI dan 1 lembar



kertas nama kapal KM. SAMUDERA serta uang biaya pengurusan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada sdr. SUPARMAN guna pengurusan dokumen persyaratan surat ukur kapal. Saat itu Sdr. SUPARMAN bertanya kepada terdakwa HARI SANTOSO, “ *Ini kapal siapa?*” terdakwa HARI SANTOSO menjawab, “*Ini Pak SLAMET yang minta tolong*”, kemudian dijawab lagi oleh Sdr. SUPARMAN, “ *SLAMET yang agen itu,*” terdakwa HARI SANTOSO menjawab, “*Iya*”, kemudian Sdr. SUPARMAN menjawab “*Nanti Saya ketemu langsung dengan Pak SLAMET*”.

- Bahwa beberapa minggu setelah menyerahkan Fotocopy KTP saksi ISKANDAR ALIAS APAI dan 1 lembar kertas nama kapal KM. VARIA SAMUDERA kepada sdr. SUPARMAN, terdakwa HARI SANTOSO kemudian menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara untuk menerima 1 (satu) bundel dokumen untuk pengurusan persyaratan surat ukur kapal VARIA SAMUDERA meliputi antara lain :
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 09/503/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 09/HM/2010 tanggal 08 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 08 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat “Register” Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis Yang Berukuran 20 M³ (METER KUBIK) Ke Atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 08 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-Api Nomor : PK.660/3/2/ADP-BAA/10 tanggal 10 maret 2010 Model A.
- Bahwa 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 08 Pebruari 2010 yang diperoleh terdakwa HARI SANTOSO dari saksi SUPARMAN isinya adalah tidak benar karena saksi SEPTIMAN als AYONG selaku pihak yang disebutkan dalam surat tukang tidak pernah membuat kapal KM VARIA SAMUDERA dan tidak pernah membuat serta menandatangani Surat Keterangan Tukang tanggal 08 Pebruari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARI SANTOSO mengetahui atau sepatutnya mengetahui 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 08 Pebruari 2010 isinya adalah tidak benar karena saat menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara, terdakwa HARI SANTOSO hanya menyerahkan dokumen Fotocopy KTP saksi ISKANDAR dan 1 lembar kertas nama kapal KM VARIA SAMUDERA kepada saksi SUPARMAN dan terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi ISKANDAR melalui saksi SLAMET DANURI kelengkapan dokumen lain sebagaimana persyaratan untuk pengurusan Surat Ukur kapal KM VARIA SAMUDERA.
- Bahwa setelah terdakwa HARI SANTOSO menerima dokumen-dokumen dari sdr.SUPARMAN berupa :
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 09/503/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 09/HM/2010 tanggal 08 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 08 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat "Register" Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis Yang Berukuran 20 M³ (METER KUBIK) Ke Atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 08 Pebruari 2010;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-Api Nomor : PK.660/3/2/ADP-BAA/10 tanggal 10 maret 2010 Model A.
- Terdakwa HARI SANTOSO kemudian pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Juni di dalam tahun 2018 mempergunakan dokumen-dokumen tersebut sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur yang ditandatangani oleh TERDAKWA HARI SANTOSO atas kapal KM VARIA SAMUDERA di Kantor Adpel Sunda Kelapa di Jalan Baruna Nomor : 2 Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Atas pengajuan permohonan Surat Ukur yang diajukan terdakwa HARI SANTOSO, Kantor Adpel pelabuhan Sunda Kelapa kemudian menerbitkan Surat Ukur kapal No: 5010/Bc tanggal 21 Mei 2010 yang



diterbitkan oleh Kantor Adpel Sunda Kelapa yang berisikan bahwa KM. Varia Samudera merupakan kapal berjenis motor Nelayan berbahan kayu dan dibuat di Bagansiapiapi pada tahun 2010 dengan nama pembangun kapal adalah SEPTIMAN dan bermesin kapal Nissan 370 PK. Adapun ukuran kapal adalah panjang 22 m, lebar 6,80 m dan dalam 2,75 m. dan sudah mendapatkan tanda selar GT. 99 No. 5010/Bc.

- Bahwa setelah Surat Ukur Dalam Negeri kapal KM. Varia Samudera terbit, kemudian pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan Juni dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Muara Baru, terdakwa HARI SANTOSO kemudian memberikan kepada Sdr. SUPARMAN dokumen-dokumen berupa:

- 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran kapal KM. VARIA SAMUDERA tanggal 2 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama ISKANDAR tanggal 23 Januari 2007;
- 1(satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No: 5010/Bc tanggal 21 Mei 2010 yang diterbitkan oleh kantor Adpel Kelas III Sunda Kelapa;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 09/503/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 09/HM/2010 tanggal 08 Pebruari 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 08 Pebruari 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Surat "Register" Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis Yang Berukuran 20 M³ (METER KUBIK) Ke Atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 08 Pebruari 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-Api Nomor : PK.660/3/2/ADP-BAA/10 tanggal 10 maret 2010 Model A.

Untuk dipergunakan Sdr. SUPARMAN guna keperluan pendaftaran kapal KM. Varia Samudera di Kantor Adpel Cirebon di Jalan Donggala Nomor : 3 Panjunan, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARI SANTOSO mengetahui atau sepatutnya mengetahui 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran kapal KM. VARIA SAMUDERA tanggal 2 Juni 2010, isinya adalah tidak benar karena saksi ISKANDAR ALIAS APAI tidak pernah menandatangani surat permohonan pendaftaran kapal KM. VARIA SAMUDERA tersebut dan saat menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara, terdakwa HARI SANTOSO hanya menyerahkan dokumen Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal KM. VARIA SAMUDERA kepada saksi SUPARMAN dan terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi ISKANDAR melalui saksi SLAMET DANURI kelengkapan dokumen lain sebagaimana persyaratan untuk pengurusan pendaftaran kapal KM. VARIA SAMUDERA di Kantor Adpel Cirebon
- Kemudian sekitar 2 s.d. 3 minggu setelah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran kapal KM. VARIA SAMUDERA kepada sdr. SUPARMAN, terdakwa HARI SANTOSO menemui Sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru untuk memperoleh Grosse Akta dengan Nomor : 3937 tanggal 3 Juni 2010 yang diterbitkan oleh di Kantor Adpel Cirebon dan Surat Ukur kapal No: 5010/Bc tanggal 21 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Sunda Kelapa.
- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 3837 Tanggal 3 Juni 2010 yang diterbitkan oleh di Kantor Adpel Cirebon berisikan nama kapal : KM. Varia Samudera dengan nama pemilik ISKANDAR yang beralamat di Taman Surya V Blok GG-4 / 52, RT. 001 / RW. 017, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dengan bendera kebangsaan Indonesia yang dibangun di Bagansiapiapi dan diterbitkan surat ukur nomor 5010/Bc tertanggal 21 Mei 2010 oleh Kantor Adpel Sunda Kepala.
- Bahwa Minut Akta atau Bukti kepemilikan kapal KM VARIA SAMUDERA Nomor : 3837 Tanggal 3 Juni 2010 disimpan di Kantor pendaftaran kapal (Kantor Adpel Cirebon) dan ditandatangani oleh Pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal, pemilik/penghadap, dan Pegawai Pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal. Dan Grosse Akta kapal KM VARIA SAMUDERA Nomor : 3837 Tanggal 3 Juni 2010 atau Salinan/turunan pertama dari Minut akta di berikan oleh kantor pendaftaran kepada pemilik kapal yang ditandatangani oleh Pegawai Pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal.



- Terdakwa HARI SANTOSO mengetahui atau sepatutnya mengetahui Akta Pendaftaran Nomor : 3837 Tanggal 3 Juni 2010 mengenai kapal motor bernama KM VARIA SAMUDERA milik ISKANDAR ALIAS APAI isinya adalah tidak benar karena saksi ISKANDAR ALIAS APAI tidak pernah menandatangani Akta Pendaftaran Nomor : 3837 Tanggal 3 Juni 2010 dan terdakwa HARI SANTOSO menerima Grosse Akta kapal KM VARIA SAMUDERA Nomor : 3837 Tanggal 3 Juni 2010 yang diterbitkan oleh di Kantor Adpel Cirebon dari sdr. SUPARMAN untuk diserahkan kepada saksi ISKANDAR ALIAS APAI melalui saksi SLAMET DANURI.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap tandatangan saksi ISKANDAR ALIAS APAI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :5158/DTF/2018 tanggal 12 Desember 2018 disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan saksi ISKANDAR ALIAS APAI yang terdapat pada
 - a). 1 (satu) eksemplar AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3887 mengenai kapal motor bernama VARIA SAMUDERA milik : saksi ISKANDAR ALIAS APAI tanggal 3 Juni 2010;
 - b). 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal KM. VARIA SAMUDERA yang ditujukan kepada Bpk. Administrator Pelabuhan Cirebon, tertanggal 2 Juni 2010 yang terdapat dalam bendel MINUTE AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3887 mengenai kapal motor bernama VARIA SAMUDERA milik : saksi ISKANDAR alias APAI tanggal 3 Juni 2010;adalah **Non Identik** atau **merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan ISKANDAR pembanding (KT).
- Bahwa setelah menerima Grosse Akta kapal KM. VARIA SAMUDERA dari sdr. SUPARMAN, terdakwa HARI SANTOSO kemudian memberikan Grosse Akta Nomor Nomor : 3837 Tanggal 3 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Cirebon terbit kepada saksi SLAMET DANURI di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara Untuk dipergunakan saksi SLAMET DANURI pada tahun 2010 untuk pengajuan permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM VARIA SAMUDERA kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Atas permohonan pengajuan SIPI KM VARIA SAMUDERA Dirjen Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian menerbitkan SIPI KM VARIA SAMUDERA.

KM. VARIA UTAMA I

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di dalam tahun 2010 bertempat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara, terdakwa HARI SANTOSO ada dimintai bantuan oleh saksi SLAMET DANURI untuk melakukan pengurusan pendaftaran dan surat ukur kapal KM. VARIA UTAMA I. Saat itu terdakwa HARI SANTOSO memperoleh Nama kapal kapal KM. VARIA UTAMA I dan Copy KTP saksi VICTOR KURNIO serta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi SLAMET DANURI di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara
- Bahwa setelah menerima Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal kapal KM. VARIA UTAMA I dari saksi SLAMET DANURI, terdakwa HARI SANTOSO kemudian menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara untuk menyerahkan dokumen Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal KM. VARIA UTAMA I serta uang biaya pengurusan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada sdr. SUPARMAN guna pengurusan dokumen persyaratan surat ukur kapal. Saat itu Sdr. SUPARMAN bertanya kepada terdakwa HARI SANTOSO, “ *Ini kapal siapa?*” terdakwa HARI SANTOSO menjawab, “*Ini Pak SLAMET yang minta tolong*”, kemudian dijawab lagi oleh Sdr. SUPARMAN, “ *SLAMET yang agen itu,*” terdakwa HARI SANTOSO menjawab, “*Iya*”, kemudian Sdr. SUPARMAN menjawab “*Nanti Saya ketemu langsung dengan Pak SLAMET*”.
- Bahwa beberapa minggu setelah menyerahkan Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal kapal KM. VARIA UTAMA I kepada sdr. SUPARMAN, terdakwa HARI SANTOSO kemudian menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara untuk menerima 1 (satu) bundel dokumen untuk pengurusan persyaratan surat ukur kapal kapal KM. VARIA UTAMA I meliputi antara lain :
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/503/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/HM/2010 tanggal 02 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Surat "Register" Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis Yang Berukuran 20 M³ (METER KUBIK) Ke Atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 02 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-API Nomor : PK.660/5/7/ADP-BAA/10 tanggal 08 Juli 2010 Model A.
- Bahwa 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010 yang diperoleh terdakwa HARI SANTOSO dari saksi SUPARMAN isinya adalah tidak benar karena saksi WISMAN als TJUI LENG als SAPING selaku pihak yang disebutkan dalam surat tukang tidak pernah membuat kapal KM. VARIA UTAMA I dan tidak pernah membuat serta menandatangani Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010
- Bahwa terdakwa HARI SANTOSO mengetahui atau sepatutnya mengetahui 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010 isinya adalah tidak benar karena saat menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara, terdakwa HARI SANTOSO hanya menyerahkan dokumen Fotocopy KTP saksi ISKANDAR dan 1 lembar kertas nama kapal KM VARIA UTAMA I kepada saksi SUPARMAN dan terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi ISKANDAR melalui saksi SLAMET DANURI kelengkapan dokumen lain sebagaimana persyaratan untuk pengurusan Surat Ukur kapal KM VARIA UTAMA I.
- Bahwa setelah terdakwa HARI SANTOSO menerima dokumen-dokumen dari sdr.SUPARMAN berupa :
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/503/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/HM/2010 tanggal 02 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Surat "Register" Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis Yang Berukuran 20 M³ (METER KUBIK) Ke Atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 02 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-Api Nomor : PK.660/5/7/ADP-BAA/10 tanggal 08 Juli 2010 Model A.
- Terdakwa HARI SANTOSO kemudian pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di dalam tahun 2018 mempergunakan dokumen-dokumen tersebut sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur yang ditandatangani oleh TERDAKWA HARI SANTOSO atas kapal KM VARIA UTAMA I di Kantor Adpel Sunda Kelapa di Jalan Baruna Nomor : 2 Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Atas pengajuan permohonan Surat Ukur yang diajukan terdakwa HARI SANTOSO, Kantor Adpel pelabuhan Sunda Kelapa kemudian menerbitkan Surat Ukur kapal No: 5147/Bc tanggal 01 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Sunda Kelapa yang berisikan bahwa KM. Varia Utama - I merupakan kapal berjenis motor Nelayan berbahan kayu dan dibuat di Bagansiapiapi pada tahun 2009 dengan nama pembangun kapal adalah WISMAN dan bermesin kapal Nissan 420 PK. Adapun ukuran kapal adalah panjang 23,82 m, lebar 6,20 m dan dalam 2,88 m. dan sudah mendapatkan tanda selar GT. 98 No. 5147/Bc
- Bahwa setelah Surat Ukur Dalam Negeri kapal KM. VARIA UTAMA I terbit, kemudian pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti seitar bulan September dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Muara Baru, terdakwa HARI SANTOSO kemudian memberikan kepada Sdr. SUPARMAN dokumen-dokumen berupa:
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran kapal KM. VARIA UTAMA – I tanggal 23 September 2010;
 - 1 (satu) lembar copy KTP atas nama VICTOR KURNIO tanggal 12 Desember 2007;
 - 1(satu) lembar copy Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No: 5147/Bc tanggal 01 September 2010 yang diterbitkan oleh kantor Adpel Kelas III Sunda Kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar copy Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/503/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010;
- 1(satu) lembar copy Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/HM/2010 tanggal 02 Juni 2010;
- 1(satu) lembar copy Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010;
- 1(satu) lembar copy Surat "Register" Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis Yang Berukuran 20 M³ (METER KUBIK) Ke Atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 02 Juni 2010;
- 1(satu) lembar copy Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-API Nomor : PK.660/5/7/ADP-BAA/10 tanggal 08 Juli 2010 Model A.

Untuk dipergunakan Sdr. SUPARMAN guna keperluan pendaftaran kapal KM. VARIA UTAMA I di Kantor Adpel Cirebon di Jalan Donggala Nomor : 3 Panjunan, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa terdakwa HARI SANTOSO mengetahui atau sepatutnya mengetahui 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran kapal KM. VARIA UTAMA I tanggal 23 September 2010, isinya adalah tidak benar karena saksi VICTOR KURNIO tidak pernah menandatangani surat permohonan pendaftaran kapal KM.VARIA UTAMA I tersebut dan saat menemui sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru Jakarta-Utara, terdakwa HARI SANTOSO hanya menyerahkan dokumen Fotocopy KTP saksi VICTOR KURNIO dan 1 lembar kertas nama kapal KM.VARIA UTAMA I kepada saksi SUPARMAN dan terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi ISKANDAR melalui saksi SLAMET DANURI kelengkapan dokumen lain sebagaimana persyaratan untuk pengurusan pendaftaran kapal KM.VARIA UTAMA I di Kantor Adpel Kelas II Cirebon
- Kemudian sekitar 2 s.d. 3 minggu setelah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran kapal KM.VARIA UTAMA I kepada sdr. SUPARMAN, terdakwa HARI SANTOSO menemui Sdr. SUPARMAN di Pelabuhan Muara Baru untuk memperoleh Grosse Akta dengan Nomor : 3999 tanggal 24 September 2010 yang diterbitkan oleh di Kantor Adpel Cirebon dan Surat Ukur kapal No: 5147/Bc tanggal 01 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Sunda Kelapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 3999 tanggal 24 September 2010 yang diterbitkan oleh di Kantor Adpel Cirebon berisikan nama kapal : KM. VARIA UTAMA I dengan nama pemilik VICTOR KURNIO yang beralamat di Taman Surya V Blok GG-4 / 52, RT. 001 / RW. 017, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dengan bendera kebangsaan Indonesia yang dibangun di Bagansiapiapi dan diterbitkan surat ukur nomor No: 5147/Bc tanggal 01 September 2010 oleh Kantor Adpel Sunda Kepala.
- Bahwa Minut Akta atau Bukti kepemilikan kapal KM VARIA UTAMA I Nomor : 3999 tanggal 24 September 2010 disimpan di Kantor pendaftaran kapal (Kantor Adpel Cirebon) dan ditandatangani oleh Pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal, pemilik/penghadap, dan Pegawai Pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal. Dan Grosse Akta kapal KM VARIA UTAMA I Nomor : 3999 Tanggal 24 September 2010 atau Salinan/turunan pertama dari Minut akta di berikan oleh kantor pendaftaran kepada pemilik kapal yang ditandatangani oleh Pegawai Pembantu untuk pendaftaran dan balik nama kapal.
- Terdakwa HARI SANTOSO mengetahui atau sepatutnya mengetahui Akta Pendaftaran Nomor : 3999 Tanggal 24 September 2010 mengenai kapal motor bernama KM VARIA UTAMA I milik VICTOR KURNIO isinya adalah tidak benar karena saksi VICTOR KURNIO tidak pernah menandatangani Akta Pendaftaran Nomor : 3999 tanggal 24 September 2010 dan terdakwa HARI SANTOSO menerima Grosse Akta kapal KM VARIA UTAMA I Nomor : 3999 tanggal 24 September 2010 yang diterbitkan oleh di Kantor Adpel Cirebon dari sdr. SUPARMAN untuk diserahkan kepada saksi VICTOR KURNIO melalui saksi SLAMET DANURI
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap tandatangan saksi VICTOR KURNIO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :5157/DTF/2018 tanggal 14 Desember 2018 disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan saksi VICTOR KURNIO yang terdapat pada
 - a. 1 (satu) eksemplar AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3999 mengenai kapal motor bernama Varia Utama - I milik : Victor Kurnio tanggal 24 September I 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal KM. Varia Utama - I yang ditujukan kepada Bpk. Administrator Pelabuhan Cirebon, tertanggal 23 September 2010 yang terdapat dalam bendel MINUTE AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3999 mengenai kapal motor bernama Varia Utama I milik : Victor Kurnio tanggal 24 September 2010;

adalah **Non Identik** atau **merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan VICTOR KURNIO pemanding (KT).

- Bahwa setelah menerima Grosse Akta kapal KM. VARIA UTAMA I dari sdr. SUPARMAN, terdakwa HARI SANTOSO kemudian memberikan Grosse Akta Nomor Nomor : 3999 Tanggal 24 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Cirebon terbit kepada saksi SLAMET DANURI di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara Untuk dipergunakan saksi SLAMET DANURI pada tahun 2010 untuk pengajuan permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM VARIA SAMUDERA kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Atas permohonan pengajuan SIPI KM VARIA SAMUDERA Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian menerbitkan SIPI KM VARIA SAMUDERA.
- Bahwa Dengan adanya kejadian pemalsuan dokumen berupa surat tukang, surat permohonan pendaftaran dan Akta pendaftaran KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I maka dokumen kapal tidak dapat dipergunakan dan kapal tidak dapat beroperasi menangkap ikan sejak bulan Agustus 2017 s.d. sekarang sehingga perusahaan mengalami kerugian.
- Bahwa kepemilikan kapal KM. VARIA UTAMA - I pada tahun 2015 beralih dari VICTOR KURNIO menjadi milik saksi **GO TEK TJIN** (PT. Varia Citra Samudera) berdasarkan Akte Jual beli kapal Nomor 120 tanggal 18 Juni 2015, Kerugian yang diderita PT. Varia Citra Samudera akibat adanya kejadian pemalsuan dokumen kapal antara lain :
 - a) Keuntungan selama 1 tahun tidak didapat.
 - b) Biaya perawatan sejak kapal tidak beroperasi kurang lebih Rp. 12.500.000 perbulan perkapal meliputi biaya BBM, Gaji ABK, Makan ABK dan tunjangan keluarga Nahkoda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P. Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi sebagai Panit Subdit Gakkum pada Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, yang berkantor di Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi bergabung di Satgas Illegal Fishing;
- Bahwa ketika operasi dilapangan dan laporan dari Kementerian Kelautan yang melihat dan mencurigai adanya 3 kapal yang modelnya agak berbeda dengan kapal penangkap ikan lainnya, mirip model jenis Vietnam yaitu KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal tersebut akan tetapi suratnya lengkap, dan berdasarkan Surat KeteranganTukang, kapal dibangun di galangan kapal di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap tempat dibangunnya KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna di galangan kapal di Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan ternyata kapal tersebut tidak dibangun di galangan kapal tersebut dan nama tukang pembuat body kapal yaitu Wisman, Septiman dan Karson yang tertera pada Surat Keterangan Tukang tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tukang tersebut;
- Bahwa benar Surat Keterangan Tukang yang ditunjukkan dipersidangan yaitu:
 - a. fotokopi Surat Keterangan Tukang tertanggal 2 Juni 2010 ditandatangani oleh Wisman sebagai Pembuat Kapal Kayu dan Victor Kurnio sebagai Pemesan/Pemilik kapal, diketahui oleh Camat Bangko;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Tukang tertanggal 8 Pebruari 2010 ditandatangani oleh Septiman sebagai Pembuat Kapal Kayu dan Iskandar sebagai Pemesan/Pemilik kapal, diketahui oleh Camat Bangko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. fotokopi Surat Keterangan Tukang tertanggal 5 Oktober 2009 ditanda tangani oleh Karson sebagai Pembuat Kapal Kayu dan Victor Kurnio sebagai Pemesan/Pemilik kapal, diketahui oleh Camat Bangko; adalah Surat Keterangan Tukang yang tanda tangannya disangkal oleh Wisman, Septiman dan Karson sehingga diduga palsu;
- Bahwa selain menyangkal tanda tangannya dalam Surat Keterangan Tukang, mereka Wisman, Septiman dan Karson tidak pernah membuat kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna – I;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka adanya dugaan pemalsuan dokumen untuk mengurus pendaftaran kapal atau Grose Akta kapal dan untuk melakukan pengurusan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dipergunakan oleh KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna -I;
 - Bahwa yang dipalsukan adalah Surat Keterangan Tukang KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Tukang palsu tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam pemalsuan Surat Keterangan Tukang tersebut;
 - Bahwa Surat Keterangan Tukang KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat pembuatan Surat Ukur kapal di KSOP Sunda Kelapa dan dipergunakan juga untuk pendaftaran kapal (Grose Akta) di KSOP Cirebon;
 - Bahwa berdasarkan dokumen kapal, pemilik pertama KM. Varia Utama – I dan KM. Varia Varuna-I adalah Victor Kurnio, pemilik pertama KM. Varia Samudera adalah Iskandar;
 - Bahwa ketiga kapal tersebut telah dijual kepada PT. Varia Citra Samudera yang berkedudukan di Muara Baru, Jakarta Utara.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Tri Subahagianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah pensiun, sebelumnya pernah bekerja di Kantor Adpel Kelas II Cirebon yang sekarang menjadi kantor KSOP Kelas II Cirebon;



- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Kelaik-lautan kapal Kantor Adpel Cirebon;
- Bahwa sebagai kepala seksi, tugas saksi juga merangkap sebagai pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal serta melakukan paraf sertifikat keselamatan kapal;
- Bahwa persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran kapal Indonesia dengan pemilik warga negara Indonesia adalah asli Surat permohonan dari pemilik kapal disertai dengan fotokopi dari Surat ukur kapal, Fotokopi KTP pemilik kapal, fotokopi Surat Izin Pembuatan Kapal, fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Kapal, fotokopi Surat Keterangan Tukang;
- Bahwa produk dari pendaftaran kapal tersebut adalah Minuta Akta yang diarsipkan di kantor pendaftaran kapal dan turunan pertama dari Minuta Akta disebut dengan Grosse Akta yang diberikan kepada pemilik kapal;
- Bahwa benar tanda tangan dalam Grosse Akta kapal KM. VARIA UTAMA - I , Grosse Akta kapal KM. VARIA SAMUDERA dan Grosse Akta kapal KM. VARIA VARUNA, adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa semua persyaratan yang dilampirkan dalam pendaftaran ketiga kapal tersebut diatas semua suratnya lengkap ;
- Bahwa dalam lampiran dokumen pendaftaran KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna, dokumen atau surat yang asli hanya surat permohonan, sedangkan dokumen yang lain hanya fotokopi, sedangkan dokumen/surat yang asli diarsipkan di kantor Adpel Kelas III Sunda Kelapa di Jakarta pada saat pengukuran kapal;
- Bahwa pada saat pendaftaran kapal di Adpel Cirebon pada tahun 2010 dokumen Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010 milik KM. Varia Utama - I, Surat Keterangan Tukang tanggal 8 Februari 2010 milik KM. Varia Samudera dan Surat Keterangan Tukang tanggal 5 Oktober 2009 milik KM. Varia Varuna, hanya fotocopy;
- Bahwa Surat Keterangan Tukang yang asli diarsipkan di kantor Adpel Kelas III Sunda Kelapa, sekarang berubah menjadi kantor KSOP Sunda Kelapa di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melakukan pengurusan pendaftaran, tetapi sesuai dengan data di Kantor Adpel Cirebon pada tahun 2010, surat permohonan pendaftaran KM. Varia Utama – I dan



KM Varia Varuna diajukan atas nama adalah Victor Kurnio, sedangkan untuk KM. Varia Samudera diajukan oleh Iskandar;

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Victor Kurnio dan Iskandar dan tidak mengetahui siapakah yang memasukkan permohonan pendaftaran kapal, permohonan Grosse Akta KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna di kantor Adpel Cirebon;
- Bahwa petugas penerima pendaftaran adalah Kasubbag Tata Usaha Adpel Cirebon, saksi hanya mendapatkan disposisi dari Kepala Kantor Adpel Cirebon untuk memproses pendaftaran ketiga kapal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil Grosse Akta KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna di Adpel Cirebon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sukarna, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas Pendaftaran dan Balik Nama Kapal Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor KSOP Kelas II Cirebon, sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal yaitu pak Rajani , selaku petugas pendaftaran dan balik nama kapal;
- Bahwa produk dari pendaftaran kapal adalah Minute Akta, diarsipkan di kantor pendaftaran kapal;
- Bahwa turunan pertama Minute Akta disebut dengan Grose Akta, diberikan kepada pemilik kapal.;
- Bahwa Daftar Induk merupakan catatan riwayat pendaftaran kapal dan perubahan – perubahannya.
- Bahwa permohonan pendaftaran kapal, bisa diwakilkan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa dari pemilik kapal, untuk tanda tangan pada Minute Akta, ditanda tangani pemilik kapal tetapi apabila dikuasakan maka yang tandatangan adalah yang diberi kuasa.
- Bahwa sesuai dengan surat permohonan, yang mengajukan pendaftaran kapal KM. Varia Utama – I adalah Victor Kurnio;
- Bahwa sesuai Minute Akta Nomor : 3999 tanggal 24 September 2010 milik kapal KM. Varia Utama – I yang diarsipkan di kantor Adpel Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Cirebon bahwa yang menandatangani langsung pemilik kapal yaitu Victor Kurnio tanpa dikuasakan kepada orang lain.

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Sdr. Victor Kurnio;
 - Bahwa saksi mengenal Hari Santoso, dia pernah melakukan pengurusan pendaftaran kapal sekitar tahun 2014, namun dalam persyaratan ada dokumen yang tidak sesuai yaitu tandatangan pemilik yang ada didalam surat kuasa, surat tukang tidak sesuai dengan yang tertera didalam KTP pemilik kapal;
 - Bahwa selama saksi bertugas sebagai petugas pendaftaran kapal yaitu sejak tahun 2008 s.d sekarang saksi tidak pernah bertemu dan saksi tidak mengenal langsung Suparman, saksi hanya mendengar dari petugas lainnya bahwa ada pengurus bernama Suparman;
 - Bahwa persyaratan pendaftaran kapal yang dilampirkan, semuanya surat asli kecuali KTP pemilik kapal hanya foto copy, dan setelah grosse akta terbit, dokumen asli dikembalikan kepada penghadap;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Iskandar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa dan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa selama saksi bekerja di bagian pendaftaran kapal biasanya yang melakukan pengurusan pendaftaran kapal adalah pengurus dokumen yang diberi kuasa oleh pemilik dan setelah grosse akta tersebut terbit diserahkan kepada pengurus dokumen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Iskandar alias Apai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengurus kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Varuna, dan pemilik kapal KM Varia Samudera;
- Bahwa sebagai pengurus kapal, saksi melakukan pengurusan operasional kapal di Pelabuhan Muara Baru;
- Bahwa pemilik KM Varia Utama-I dan KM Varia Varuna adalah Victor Kurnio, sedangkan KM Varia Samudera adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa KM Varia Samudera merupakan kapal bangun baru yang dibangun di Bagansiapiapi pada tahun 2009-2010, namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat nama Tukang yang membuat dan tidak memiliki Surat Keterangan Tukang;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Victor Kurnio untuk melakukan pengurusan dokumen KM Varia Utama-I dan Varia Varuna;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan kepada saksi Slamet Danuri untuk melakukan pengurusan pendaftaran dan surat ukur kapal KM. Varia Utama – I, dan KM. Varia Varuna.
- Bahwa saat itu saksi hanya menyerahkan fotokopi KTP atas nama Victor Kurnio sebagai pemilik dan 1 (satu) lembar kertas nama kapal KM. VARIA UTAMA – I dan KM Varia Varuna kepada saksi Slamet Danuri;
- Bahwa saksi juga meminta bantuan saksi Slamet Danuri untuk mengurus dokumen kapal KM Varia Samudera milik saksi, hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP saksi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilampirkan dalam pengurusan pendaftaran dan surat ukur kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna sehingga saksi meminta bantuan kepada saksi Slamet Danuri;
- Bahwa KM. Varia Utama – I, KM Varia Varuna dan KM Varia Samudera didaftarkan pada tahun 2009 dan 2010 di Adpel Cirebon;
- Bahwa setelah grosse akta terbit yaitu pada tahun 2010 – 2011, baru dilakukan pengurusan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM. Varia Utama - I ;
- Bahwa saksi tidak ingat biaya yang sudah di keluarkan untuk pengurusan dokumen , semua biaya saksi serahkan langsung kepada saksi Slamet Danuri;
- Bahwa saat ini KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna sudah dibeli oleh PT. Varia Citra Samudera;
- Bahwa setelah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KM. Varia Utama - I terbit diserahkan oleh saksi Slamet Danuri di Pelabuhan Muara Baru.
- Bahwa tidak ada surat kuasa maupun kontrak antara saksi dengan saksi Slamet Danuri ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan penerbitan grosse akta atau surat permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran kapal untuk KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Hak Milik.
- Bahwa posisi KM Varia Samudera sekarang berada di Selat Lampa – Natuna, karena sejak Agustus 2017 diamankan oleh PSDKP Natuna, karena dicurigai sebagai kapal Eks asing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Karson alias Acai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Kerajinan Kapal Kayu (Galangan Kapal) “KARSON” dan saya bertanggung jawab secara langsung terhadap Galangan Kapal “KARSON”, beralamat di Sungai Nyamuk Kep. Raja Bejamu Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir Prov. Riau milik saya;
- Bahwa Galangan Kapal “KARSON” dibangun pada Tahun 2009 , kapal yang saksi bangun sekitar kurang lebih 6 kapal dengan ukuran paling kecil 30 GT dan paling besar 100 GT;
- Bahwa saksi tidak pernah membangun kapal dengan nama KM. Varia Varuna – I , sebagaimana foto kapal dalam berkas perkara yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tukang tanggal 05 Oktober 2009, yang ditunjukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Drs.Purwo Haryanto, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, saksi menjabat sebagai Kepala Adpel Sunda Kelapa, dan sejak tahun 2016 saksi sudah pensiun;
- Bahwa prosedur dan atau mekanisme penerbitan surat ukur/ Surat – surat kapal adalah sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Surat – surat kapal, kemudian diserahkan ke bagian Tata Usaha dengan dilampirkan persyaratan, dari Tata Usaha diteruskan ke Ka Adpel untuk mendapatkan Disposisi, Ka Adpel memberikan disposisi untuk diproses kemudian diserahkan ke Kasi Kalaik lautan kapal untuk dilakukan verifikasi, pengukuran kapal, cek fisik sampai dengan dibuatkannya draf surat ukur, Setelah draf sudah



dibuat kemudian di serahkan ke Ka Adpel untuk ditandatangani, Setelah ditandatangani diserahkan kembali ke Kasi Kelaik Lautan dan diberikan nomor dan di catat di buku register.

- Bahwa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 5147/Bc, tanggal 1 September 2010 merupakan surat ukur sementara yang dikeluarkan di Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Sunda Kelapa yang di tandatangani oleh saksi, adapun maksud dibuatkannya surat ukur tersebut adalah sebagai bukti bahwa **KM. Varia Utama - I** telah dilakukan cek fisik dan pengukuran dengan hasil Tonase Kotor.
 - Bahwa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 5010/Bc, tanggal 21 Mei 2010 merupakan surat ukur sementara yang dikeluarkan di Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Sunda Kelapa dan di tandatangani oleh Saksi ;
 - Bahwa Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 4837/Bc, tanggal 25 Maret 2010 merupakan Surat Ukur Sementara yang dikeluarkan di Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Sunda Kelapa dan di tandatangani saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Hari Santoso dan sempat melihat Terdakwa Hari Santoso pada saat mengurus surat Kapal;
 - Bahwa persyaratan pengurusan surat-surat kapal tersebut diatas, ketika diajukan suratnya lengkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Tri Suparwoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi sudah pensiun, sebelumnya pernah bekerja di Kantor Adpel Kelas III Sunda Kelapa yang berubah menjadi kantor KSOP Kelas III Sunda Kelapa;
- Bahwa pada tahun 2008 s.d. 2010 saksi pernah menjadi Kepala Seksi Kelaiklautan Kapal Kantor Adpel Kelas III Sunda Kelapa;
- Bahwa KM Varia Utama - I terdaftar di Adpel Sunda Kelapa dan yang menandatangani surat ukur adalah Drs. Purwo Hayanto , MM selaku Kepala Kantor Adpel Sunda Kelapa
- Bahwa berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 5147 Bc tanggal 01 September 2010 atas nama kapal "VARIA UTAMA - I bahwa kapal tersebut merupakan kapal bangun baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas-berkas surat persyaratan yang diajukan dalam permohonan penerbitan surat ukur kapal KM. VARIA UTAMA - I antara lain : 1 (satu) lembar Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010, 1 (satu) lembar Surat "Register" Pembuatan Kapal Kayu Dan Kapal Layar Atau Sejenis dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko, 1 (satu) lembar Surat Izin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-Api.
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat permohonan penerbitan surat ukur KM. Varia Utama - I, kapal KM. Varia Samudra dan kapal KM. Varia Varuna, dilakukan langsung oleh pemilik kapal atau dikuasakan kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Victor Kurnio.
- Bahwa dalam pengajuan surat kapal KM. Varia Utama - I, kapal KM. Varia Samudra dan kapal KM. Varia Varuna, semua suratnya lengkap.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Slamet Danuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai pengurus dokumen kapal sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 di Pelabuhan Muara Baru, dan saat ini sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa biasanya saksi melakukan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Perpanjangan Sertifikat Kelaikan Kapal dan Pengurusan Pass Besar kapal;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengurusan dokumen kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I berupa Grosse Akta, Surat Ukur kapal;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah dimintai bantuan oleh Iskandar untuk pengurusan berupa Grosse Akta kapal dan Surat Ukur kapal;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Iskandar, "mana nama kapalnya?" dan mana KTP pemilik kapalnya ? Selanjutnya Iskandar memberikan nama kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna dalam selembaar kertas dan fotokopi KTP atas nama Victor Kurnio dan Iskandar sebagai pemilik kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan kepada Terdakwa Hari Santoso dengan menyerahkan lembaran kertas tertulis Nama kapal dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal, untuk pengurusan Grosse Akta dan Surat Ukur kapal KM. Varia Utama – I;
- Bahwa dalam pengurusan surat kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna – I, saksi Slamet Danuri diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh saksi Iskandar, kemudian saksi mengambil uang Rp. 2.000.000,- dan sisanya Rp. 8.000.000,- saksi serahkan kepada Terdakwa Hari Santoso;
- Bahwa kira-kira 2 bulan kemudian Terdakwa Hari Santoso memberikan dokumen kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna, berupa Grosse Akta dan Surat Ukur kepada saksi di pelabuhan Muara Baru;
- Bahwa selanjutnya Dokumen tersebut saksi serahkan kepada Iskandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan dalam pembuatan Grosse Akta kapal dan Surat Ukur kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I sehingga meminta bantuan kepada Terdakwa Hari Santoso;
- Bahwa selama pengurusan dokumen kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna, Terdakwa Hari Santoso tidak pernah meminta dan menanyakan dokumen - dokumen yang lain kepada saksi, hanya nama kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I dan fotokopi KTP pemilik kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Tukang, dan Surat Keterangan Hak milik kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I yang dipergunakan dalam persyaratan pembuatan Surat Ukur kapal dan Grosse Akta kapal KM. Varia Utama – I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam pembuatan dokumen kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar Sunda Kelapa dan Kantor Adpel Cirebon;
- Bahwa saksi tidak ingat nama pemilik kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Victor Kurnio;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dan berkomunikasi dengan Iskandar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan tidak pernah melakukan komunikasi dengan Suparman dalam pengurusan Dokumen kapal KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I pada tahun 2010;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Victor Kurnio, tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan, sebagai berikut:

- Bahwa KM. Varia Utama – I dan KM. Varia Varuna merupakan kapal milik saksi yang dibangun di Bagansiapi-api sejak tahun 2010 dan sekitar tahun 2015 kapal tersebut sudah saksi jual kepada PT. VARIA CITRA SAMUDERA;
- Bahwa kapal KM. Varia Utama – I dan KM. Varia Varuna – I didaftarkan pada tahun 2010 di Adpel Cirebon dan sepengetahuan saksi yang melakukan pengurusan pendaftaran KM. Varia Utama – I dan KM. Varia Varuna – I adalah Slamet Danuri;
- Bahwa terkait pengurusan dan lampiran persyaratan pendaftaran kapal saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Slamet Danuri yang melakukan pengurusan pendaftaran KM. Varia Utama – I dan KM. Varia Varuna – I adalah dari Iskandar dan saksi tidak pernah meminta langsung atau bertemu langsung dengan Slamet Danuri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 52 / HM / 2010 tertanggal 02 Juni 2010 untuk KM. Varia Utama dan KM. Varia Varuna;

10. Saksi Wisman als.Tjui Leng als. Saping, tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan, sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1964, saksi bekerja menjadi tukang pembuat kapal kayu di Bagan siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2010 saksi menganggur, tidak bekerja dan pada tahun 2011 bekerja di galangan kapalmilik Karson als Acai yang beralamat di Gang Karya kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai pemilik dan bertanggung jawab langsung dari galangan kapal "Kasim als Oliong";
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Victor Kurnio dan Victor Kurnio tidak pernah memesan kapal kayu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membangun kapal dengan nama KM Varia Utama-1;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Tukang dan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tukang tertanggal 2 Juni 2010 yang ditunjukkan oleh Penyidik;

11. Saksi Septiman als. Ayong, tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan, sebagai berikut:

- Bahwa bulan Agustus 2008 sampai dengan sekarang saksi membantu orang tua untuk mengawasi para pekerja dalam pembuatan kapal di PT Iman Jaya, beralamat di Jl Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa PT Iman Jaya pertama kali melakukan kegiatan usaha pembuatan kapal kayu pada Nopember 2015, namun sebelumnya saksi sudah melakukan kegiatan usaha perorangan dan masuk dalam Koperasi Usaha Rokan Hilir tahun 2008;
- Bahwa ukuran kapal kayu yang pernah dibuat yaitu 56 GT s.d. 200 GT;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak pernah membangun/membuat kapal kayu dengan ukuran 43 GT dan 99 GT;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui seseorang bernama Iskandar dan tidak pernah menerima pesanan pembuatan kapal dari Iskandar;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kapal dengan nama KM Varia Samudera;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kapal seperti dalam foto yang ditunjukkan Penyidik, cirri-ciri kapal yang dibuat saksi tidak ada pagar didepan ruang kemudi, bentuk jendela tidak ada bentuk setengah lingkaran di bagian atasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tukang tanggal 8 Februari 2010;

Menimbang, bahwa Ahli Prof.Dr. H. Dwidja Priyatno,S.H.,M.H.,S.pN , tidak hadir dipersidangan, pendapatnya dalam BAP Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang dijelaskan oleh penyidik, dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam pengurusan penerbitan surat ukur yaitu Surat Permohonan penerbitan dokumen kapal, Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Hak Milik;
- Bahwa untuk penerbitan akta pendaftaran kapal (Minute akta / grosse akta) dokumen yang dilampirkan adalah Surat Permohonan pendaftaran kapal, Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Hak Milik dan terhadap semua dokumen tersebut pemilik yaitu Victor Kurnio tidak pernah menandatangani, maka palsu atau mengandung kepalsuan;
- Bahwa status hukum terhadap Surat Ukur Kapal dan akta pendaftaran kapal (Minute akta / grosse akta) berdasarkan analisa Ilmu Hukum Pidana adalah batal demi hukum, artinya sejak semula dokumen hukum itu dianggap tidak pernah ada, atau dianggap tidak sah dari awal.
- Bahwa status hukum terhadap Victor Kurnio , Iskandar, Slamet dan Hari Santoso terhadap sangkaan Pasal 263 Jo Pasal 266 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagai berikut : Victor Kurnio adalah selaku pemilik KM Varia Utama I, Kapal KM. Varia Utama - I adalah merupakan kapal jenis penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan ukuran 136 GT dan untuk wilayah operasional penangkapan yaitu di Laut Natuna. Dan KM. Varia Utama - I beroperasi sejak tahun 2011 s.d 2017, Selanjutnya bahwa Kapal KM. Varia Utama - I dibangun di Bagansiapi-api sejak tahun 2010 dan sekitar tahun 2015 kapal tersebut sudah di jual kepada PT. VARIA CITRA SAMUDERA, Selanjutnya Victor Kurnio menjelaskan bahwa kapal KM. Varia Utama - I didaftarkan pada tahun 2010 di Adpel Cirebon dan yang melakukan pengurusan pendaftaran kapal KM. Varia Utama - I adalah Slamet . Terkait persyaratan pendaftaran kapal Saksi tidak mengetahui, Bahwa Saksi mengetahui Sdr. SLAMET yang melakukan pengurusan pendaftaran kapal KM. Varia Utama - I dari Iskandar, yang merupakan karyawan Victor Kurnio; Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik yaitu foto copy Grosse Akta Nomor 3999, tanggal 24 September 2010 merupakan grosse akta untuk



kapal KM. Varia Utama - I. Terkait dengan pengurusan dokumen pendaftaran kapal KM. Varia Utama - I semuanya diserahkan kepada Iskandar, kemudian menurut keterangan dari Iskandar yang melakukan pengurusan penerbitan Grosse Akta Nomor 3999, tanggal 24 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Adpel Cirebon adalah Slamet. Terkait dengan pengurusan grosse akta tidak ada surat kuasa, hanya kepercayaan saja. Victor Kurnio tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan penerbitan grosse akta atau surat permohonan pendaftaran kapal untuk KM. Varia Utama - I, berdasarkan fakta Hukum di atas Victor Kurnio sama sekali tidak terlibat secara langsung untuk penerbitan dokumen atau surat perlengkapan kapal, maka Status Hukum Sdr. VICTOR KURNIO tidak dapat disangkakan sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan Surat dalam rangka penerbitan Surat Perlengkapan Kapal;

- Bahwa Hukum Iskandar adalah sama dengan Victor Kurnio, yaitu tidak dapat disangkakan sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa yang memerintahkan Iskandar adalah Victor Kurnio selaku pemilik kapal, dan pada saat itu juga Iskandar bekerja melakukan pengurusan operasional kapal milik Victor Kurnio di pelabuhan Muara Baru.
- Bahwa Status Hukum terdakwa Slamet dan terdakwa Hari Sanatoso berdasarkan fakta hukum yang terungkap, bahwa Slamet dan Hari Santoso statusnya adalah orang yang turut serta melakukan atau medeplegen berdasarkan Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, selama terdakwa Slamet dan terdakwa Hari Santoso ada kerjasama kesadaran sebelum tindak pidana dilakukan atau kerja sama fisik pada saat tindak pidana dilakukan, dengan Hari Santoso yaitu melakukan tindak pidana Pasal 263 Jo Pasal 266 KUHP.

Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Tan Im Lian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta dibidang pengurusan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hari Susanto, Slamet Danuri sebagai pengurus dokumen kapal, saksi juga kenal dengan Iskandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Iskandar untuk mengurus SIPI KM Varia Utama;
- Bahwa syarat kelengkapan pengurusasn SIPI adalah Grose Akta, Surat Ukur, Pas Besar Kapal, tidak perlu Surat Keterangan Tukang;
- Bahwa masa berlaku SIPI adalah 1 tahun;
- Bahwa terakhir kali saksi disuruh oleh Iskandar untuk memperpanjang SIPI 3 kapal, saksi berusaha mengurus secara on line Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi ditolak karena kapalnya bermasalah dan terindikasi sebagai kapal eks asing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Azmi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam bidang hukum masalah materil dan formil.
- Bahwa dalam penyusunan surat dakwaan, harus jelas, cermat dan lengkap menguraikan isi dari pasal 263 KUHP, yang dalam perkara ini adalah tindak pidana menggunakan surat palsu;
- Bahwa dalam pasal 263 KUHP diatur dua tindak pidana, yaitu yang membuat surat palsu dan yang menggunakan surat palsu;
- Bahwa dalam tindak pidana menggunakan surat palsu, unsur sengaja wajib ada, yang artinya pelaku harus tahu dan sadar bahwa surat yang digunakan adalah surat palsu;
- Bahwa dalam kaitan dengan dakwaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, harus ada kerjasama secara aktif, para pelaku harus memiliki niat atau kehendak atau keinginan yang sama;
- Bahwa tentang dapat menimbulkan kerugian dalam pasal 263 KUHP, maksudnya adalah kerugian tersebut tidak mutlak, tidak harus ada;
- Bahwa di dalam Pasal 263 KUHP fungsi surat itu harus difungsikan, baru bisa dikenakan surat palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa Hari Santoso dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang pekerjaan saksi adalah sebagai *freelance* menjual jasa pengurusan surat kapal di Pelabuhan Muara Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan pengurusan dokumen kapal KM Varia Utama – I berupa Grosse Akta, Surat Ukur;
- Bahwa ketika itu berawal dari Slamet Danuri pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengurusan surat kapal baru;
- Bahwa pengurusan surat kapal yang dimaksud adalah pengurusan surat-surat kapal berupa Grosse Akta dan Surat Ukur kapal;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa lupa tanggalnya sekitar tahun 2010, Slamet Danuri memberikan nama kapal yang ditulis dalam selembarnya kertas, yaitu KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal;
- Bahwa setelah mendapatkan nama kapal dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal, Terdakwa meminta bantuan kepada Suparman;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Suparman karena Terdakwa tidak mengetahui tata cara dan persyaratannya;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menyerahkan lembaran kertas tertulis nama kapal dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal kepada Suparman, selanjutnya Suparman menanyakan mengenai kelengkapan dokumen yang lain, dan saksi mengatakan agar Suparman meminta kelengkapan dokumen kepada pemilik kapal;
- Bahwa dalam pengurusan surat kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna, Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh Slamet Danuri dan Terdakwa mengambil Rp. 2.000.000, sisanya Rp. 6.000.000,- kepada Suparman;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bundle dokumen untuk pengurusan Surat Ukur dari Suparman yang selanjutnya Terdakwa langsung serahkan ke Syahbandar Sunda Kelapa;
- Bahwa setelah Surat Ukur Sementara KM Varia Utama – I terbit, Terdakwa berikan kepada Suparman di Pelabuhan Muara Baru ;
- Bahwa kira-kira 2 bulan kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Suparman di Pelabuhan Muara Baru, saat itu Suparman memberikan kepada Terdakwa Hari Santoso dokumen kapal KM Varia Utama – I berupa Grose Akta dan Surat Ukur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Grose Akta dan Surat Ukur kapal KM. Varia Utama – I, tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Slamet Danuri di Pelabuhan Muara Baru;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari Slamet Danuri kepada terdakwa dalam pengurusan dokumen Grosse Akta kapal dan Surat Ukur kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Victor Kurnio ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar kertas keterangan minute akta pendaftaran kapal KM Varia Utama – I Nomor : 3999;
2. 3 (tiga) lembar Minute Akta Pendaftaran Kapal KM. Varia Utama – I Nomor : 3999 Tanggal 24 September 2010;
3. 1 (satu) lembar Surat disposisi permohonan pendaftaran kapal KM. Varia Utama – I;
4. 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran kapal KM.Varia Utama – I Tanggal 23 September 2010;
5. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Victor Kurnio Tanggal 12 Desember 2007;
6. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No : 5147/Bc tanggal 01 September 2010;
7. 1 (satu) lembar Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/503/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/HM/2010 tanggal 02 Juni 2010;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010;
10. 1 (satu) lembar Surat Register Pembuatan Kapal Kayu dan Kapal Layar atau Sejenis Yang Berukuran 20 M3 (meter kubik) ke atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 02 Juni 2010;
11. 1 (satu) lembar Surat Ijin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-API Nomor : PK.660/5/7/ADP-BAA/10 tanggal 08 Juli 2010;
12. 1 (satu) lembar keterangan Minut Akta Baliknama Kapal Nomor : 5948
13. 1 (satu) bundle Akta Baliknama Kapal Nomor : 5948;
14. 1 (satu) lembar copy kwitansi pembelian kapal KM Varia Utama – I;
15. 1 (satu) bundle Grosse Akta Nomor : 3999;
16. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 5147/Bc5147/Bc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembarcopy KTP atas nama Go Tek Tjin;
18. 2 (dua) lembar copy NPWP Pt. Varia Citra Samudera;
19. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Tam In Lian;
20. 1 satu lembar Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2015;
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan permohonan balik nama pemilik tanggal 23 Oktober 2015;
22. 1 (satu) lembar disposisi permohonan balik nama pemilik KM. Varia Utama-I;
23. 1 (satu) bundle akta penjualan kapal KM. Varia Utama – I;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM. Varia Utama – I tanggal 27 Agustus 2010;
25. 1 (satu) bundle Minute Akta Pendaftaran kapal Nomor 3837, tanggal 3 Juni 2010, nama kapal KM. VARIA SAMUDERA, milik Sdr. ISKANDAR
26. Permohonan Pendaftaran kapal KM. Varia Samudera tanggal 2 Juni 2010 beserta lampiran :
 - a. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 5010/Bc, tanggal 21 Mei 2010;
 - b. Fotokopi KTP No. 09.5207.151272.5529 An. ISKANDAR;
 - c. Fotokopi Copy Izin Pembuatan kapal kayu Nomor : 09/503/II/2010 tanggal 8 Februari 2010;
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 09/HM/2010 Tanggal 8 Februari 2010;
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Tukang Tanggal 8 Februari 2010
27. 1 (satu) bundle minute Akta Balik Nama Kapal Nomor 5837, tanggal 3 Agustus 2015, Nama kapal KM. VARIA SAMUDERA, milik PT. Varia Cintra Samudera;
28. Permohonan Akta Balik Nama Pemilik Nomor : 05/VCS/VII/15 tanggal 27 Juli 2015, beserta lampiran :
 - a. Grosse akta pendaftaran kapal Nomor 3837, tanggal 3 Juni 2010, Nama kapal KM. VARIA SAMUDERA milik Sdr. ISKANDAR;
 - b. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2015;
 - c. Fotokopi KTP Nomor : 3209122712740006 An. JUEDI;
 - d. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 5010/Bc tanggal 21 Mei 2015;
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Penggantian Mesin
 - f. Fotokopi Akta Jual Beli Kapal Nomor : 20, tanggal 3 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Fotokopi Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kapal motor bernama VARIA SAMUDERA tanggal 3 Juli 2015;

29. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pengukuran Kapal KM. Varia Samudera tanggal 05 Mei 2010;

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan/ pengujian laboratorium:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :5157/DTF/2018 tanggal 14 Desember 2018 disimpulkan bahwa

2 (dua) buah tandatangan saksi VICTOR KURNIO yang terdapat pada:

- 1 (satu) eksemplar AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3999 mengenai kapal motor bernama Varia Utama - I milik : Victor Kurnio tanggal 24 September I 2010;
- 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal KM. Varia Utama - I yang ditujukan kepada Bpk. Administrator Pelabuhan Cirebon, tertanggal 23 September 2010 yang terdapat dalam bendel MINUTE AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3999 mengenai kapal motor bernama Varia Utama I milik : Victor Kurnio tanggal 24 September 2010;

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan VICTOR KURNIO pembeding (KT).

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5162/DTF/2018 tanggal 14 Desember 2018 disimpulkan bahwa

2 (dua) buah tandatangan saksi VICTOR KURNIO yang terdapat pada:

- 1 (satu) eksemplar AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3771 mengenai kapal motor bernama Varia Varuna-1 milik : Victor Kurnio tanggal 5 April 2010;
- 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal KM. Varia Vauna - I yang ditujukan kepada Bpk. Administrator Pelabuhan Cirebon, tertanggal 1 April 2010 yang terdapat dalam bendel MINUTE AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3771 mengenai kapal motor bernama Varia Varuna I milik : Victor Kurnio tanggal 5 April 2010;

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan VICTOR KURNIO pembeding (KT).

3. Berita Acara Pemeriksaan/ pengujian laboratorium terhadap tandatangan saksi ISKANDAR berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:5158/DTF/2018 tanggal 12 Desember 2018



disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan ISKANDAR yang terdapat pada:

- 1 (satu) eksemplar AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3837 mengenai kapal motor bernama Varia Samudera milik : Iskandar tanggal 3 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal KM. Varia Samudera yang ditujukan kepada Bpk. Administrator Pelabuhan Cirebon, tertanggal 2 Juni 2010 yang terdapat dalam bendel MINUTE AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3837 mengenai kapal motor bernama Varia Samudera milik : Iskandar ;

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan Iskandar pemanding (KT);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Slamet Danuri pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengurusan surat kapal baru berupa Grosse Akta dan Surat Ukur kapal;
- Bahwa ketika itu Slamet Danuri memberikan nama kapal yang ditulis dalam selembar kertas, yaitu KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal;
- Bahwa setelah mendapatkan nama kapal dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal, Terdakwa meminta bantuan kepada Suparman dengan menyerahkan lembaran kertas tertulis nama kapal dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal kepada Suparman;
- Bahwa Suparman menanyakan kelengkapan dokumen yang lain, dan saksi mengatakan agar Suparman meminta kelengkapan dokumen kepada pemilik kapal;
- Bahwa dalam pengurusan surat kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna I, Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh Slamet Danuri dan Terdakwa mengambil Rp. 2.000.000, sisanya Rp. 6.000.000,- kepada Suparman;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bundle dokumen untuk pengurusan Surat Ukur dari Suparman yang



selanjutnya Terdakwa langsung serahkan ke Syahbandar Sunda Kelapa;

- Bahwa Surat Ukur Sementara KM Varia Utama – I terbit, Terdakwa berikan kepada Suparman di Pelabuhan Muara Baru ;
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Suparman di Pelabuhan Muara Baru, saat itu Suparman memberikan kepada Terdakwa Hari Santoso dokumen kapal KM Varia Utama – I berupa Grose Akta dan Surat Ukur;
- Bahwa Grose Akta dan Surat Ukur kapal KM. Varia Utama – I, tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Slamet Danuri di Pelabuhan Muara Baru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
3. jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan.
5. Sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Hari Santoso dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang berupa kehendak terdakwa dan kehendak tersebut ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu untuk memakai surat yang isinya tidak benar, sehingga maksud sengaja adalah orang yang menggunakan surat itu harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang ia gunakan adalah palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud surat palsu dalam perkara aquo sebagaimana terurai dalam surat dakwaan adalah :

- Fotokopi Surat Keterangan Tukang tanggal 05 Oktober 2009,
- Fotokopi Surat Keterangan Tukang tanggal 08 Pebruari 2010,
- Fotokopi Surat Keterangan Tukang tanggal 2 Juni 2010,
- Surat Permohonan Pendaftaran Kapal KM Varia Varuna -I tanggal 1 April 2010,
- Surat Permohonan Pendaftaran Kapal KM Varia Samudera tanggal 2 Juni 2010,
- Surat Permohonan Pendaftaran Kapal KM Varia Utama I tanggal 23 September 2010.
- Akta Pendaftaran Nomor 3771 tanggal 5 April 2010 mengenai KM Varia Varuna-I ,
- Akta Pendaftaran Nomor 3837 tanggal 3 Juni 2010 mengenai KM Varia Samudera,
- Akta Pendaftaran Nomor 3999 tanggal 24 September 2010 mengenai KM Varia Utama-I;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Surat Keterangan Tukang, Surat Permohonan Pendaftaran dan Akta Pendaftaran dalam perkara ini adalah palsu dan terdakwa mengetahui bahwa Surat Keterangan Tukang, Surat Permohonan Pendaftaran dan Akta Pendaftaran tersebut palsu;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, majelis mengacu pada pengertian surat palsu sesuai dengan doktrin yaitu adalah surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu dan surat yang dipalsukan tersebut haruslah yang antara lain dapat menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak (misalnya ijasah, karcis tanda masuk, surat andil dll), dapat menerbitkan suatu perjanjian, memalsu tanda tangan termasuk memalsu surat dalam pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena kegunaan Surat Keterangan Tukang dan Surat Permohonan Pendaftaran Kapal serta Akta Pendaftaran adalah dapat menerbitkan suatu hak yaitu hak dari pemakainya/pengunanya untuk pengurusan//penerbitan Surat Ukur dan Grosse Akta Kapal, sehingga Surat Keterangan Tukang dapat dikategorikan sebagai suatu surat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa saksi namun ada beberapa orang saksi atas nama Septiman alias Ayong, Wisman alias Tjui Leng, dan Victor Kurnio serta Ahli Prof.Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., S.pN, tidak hadir dipersidangan, dan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan, dan terhadap hal tersebut berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya dibacakan, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Septiman alias Ayong, Wisman alias Tjui Leng, dan Victor Kurnio serta Ahli Prof.Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., S.pN, tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **Karson alias Acai** yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam barang bukti berupa Surat Keterangan Tukang tanggal 5 Oktober 2009 yang menyebutkan saksi adalah sebagai pembuat kapal kayu adalah bukan tanda tangan saksi, demikian pula dengan keterangan saksi **Viktor Kurnio** yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam Surat Keterangan Tukang yang menyebutkan saksi Viktor Kurnia sebagai pemesan/pemilik kapal adalah bukan tanda tangan saksi, demikian pula dengan keterangan saksi **Wisman** yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam barang bukti berupa Surat Keterangan Tukang tanggal 2 Juni 2010 yang menyebutkan saksi adalah sebagai pembuat kapal kayu adalah bukan tanda tangan saksi, demikian pula dengan keterangan saksi **Viktor Kurnio** yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam Surat Keterangan Tukang yang menyebutkan saksi Viktor Kurnia sebagai pemesan/pemilik kapal adalah bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan saksi serta keterangan saksi **Septiman** yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam barang bukti berupa Surat Keterangan Tukang tanggal 8 Februari 2010 yang menyebutkan saksi adalah sebagai pembuat kapal kayu adalah bukan tanda tangan saksi, demikian pula dengan keterangan saksi **Iskandar** yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam Surat Keterangan Tukang yang menyebutkan saksi Iskandar sebagai pemesan/pemilik kapal **KM Varia Samudera** adalah bukan tanda tangan saksi, dihubungkan pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan/ pengujian laboratorium terhadap tandatangan saksi VICTOR KURNIO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No.LAB :5157/DTF/2018 tanggal 14 Desember 2018** disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan saksi VICTOR KURNIO yang terdapat pada:

- 1 (satu) eksemplar AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3999 mengenai kapal motor bernama Varia Utama - I milik : Victor Kurnio tanggal 24 September I 2010;
- 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal KM. Varia Utama - I yang ditujukan kepada Bpk. Administrator Pelabuhan Cirebon, tertanggal 23 September 2010 yang terdapat dalam bendel MINUTE AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3999 mengenai kapal motor bernama Varia Utama I milik : Victor Kurnio tanggal 24 September 2010;

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan VICTOR KURNIO pemanding (KT).

Serta dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No.LAB:5162/DTF/2018 tanggal 14 Desember 2018** disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan saksi VICTOR KURNIO yang terdapat pada:

- 1 (satu) eksemplar AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3771 mengenai kapal motor bernama Varia Varuna-1 milik : Victor Kurnio tanggal 5 April 2010;
- 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal KM. Varia Vauna - I yang ditujukan kepada Bpk. Administrator Pelabuhan Cirebon, tertanggal 1 April 2010 yang terdapat dalam bendel MINUTE AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3771 mengenai kapal motor bernama Varia Varuna I milik : Victor Kurnio tanggal 5 April 2010;

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan VICTOR KURNIO pemanding (KT).

Serta dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan/ pengujian laboratorium terhadap tandatangan saksi ISKANDAR berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No.LAB:5158/DTF/2018 tanggal 12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tandatangan ISKANDAR yang terdapat pada:

- 1 (satu) eksemplar AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3837 mengenai kapal motor bernama Varia Samudera milik : Iskandar tanggal 3 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar surat Perihal : Permohonan Pendaftaran Kapal KM. Varia Samudera yang ditujukan kepada Bpk. Administrator Pelabuhan Cirebon, tertanggal 2 Juni 2010 yang terdapat dalam bendel MINUTE AKTA PENDAFTARAN Nomor : 3837 mengenai kapal motor bernama Varia Samudera milik : Iskandar ;

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tandatangan yang berbeda**

dengan tandatangan Iskandar peming (KT), maka terbukti bahwa Surat Keterangan Tukang dan Surat Permohonan Pendaftaran Kapal serta Akta Pendaftaran barang bukti tersebut adalah palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar Surat Keterangan Tukang yang telah terbukti sebagai surat palsu tersebut telah dengan sengaja digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sengaja mempergunakan surat palsu, maksudnya adalah bahwa orang yang mempergunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia pergunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum, sudah dianggap sebagai mempergunakan bila menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat itu dibutuhkan.;

Menimbang bahwa penerapan pengertian/maksud dari sengaja dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ini, redaksinya jelas dan tegas pada maksud dan pengertian sengaja, dan tidak dapat dijabarkan dan ditafsirkan sebagai patut atau sepatutnya mengetahui sebagaimana dalam uraian surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan Terdakwa telah didakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Slamet Danuri dan Suparman;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan telah diuraikan bahwa Suparman telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/427/IX/26/8K tanggal 21 September 2018;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap Suparman;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi **Slamet Danuri** memberikan keterangan bahwa pada tahun 2010 saksi pernah dimintai bantuan oleh Iskandar untuk pengurusan berupa Grosse Akta kapal dan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal, pada saat itu terdakwa bertanya kepada Iskandar, “mana nama kapalnya?” dan mana KTP pemilik kapalnya ? Selanjutnya Iskandar memberikan nama kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna I dalam selembar kertas dan fotokopi KTP atas nama Victor Kurnio dan Iskandar sebagai pemilik kapal, kemudian saksi meminta bantuan kepada Terdakwa Hari Santoso dengan menyerahkan lembaran kertas tertulis Nama kapal dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal tersebut dan kira-kira 2 bulan kemudian Terdakwa Hari Santoso memberikan dokumen kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna, berupa Grosse Akta dan Surat Ukur kepada saksi di pelabuhan Muara Baru, selanjutnya Dokumen tersebut saksi serahkan kepada Iskandar. Saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Tukang, Surat Keterangan Hak milik kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna – I, saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar Sunda Kelapa dan Kantor Adpel Cirebon, saksi tidak kenal dengan Victor Kurnio dan saksi tidak pernah mengenal dan tidak pernah melakukan komunikasi dengan Suparman dalam pengurusan Dokumen kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna – I

Menimbang bahwa saksi **Iskandar** memberikan keterangan bahwa KM Varia Samudera adalah milik saksi merupakan kapal bangun baru yang dibangun di Bagansiapiapi pada tahun 2009-2010, namun saksi tidak ingat nama Tukang yang membuat dan tidak memiliki Surat Keterangan Tukang. Bahwa saksi diperintahkan oleh Victor Kurnio untuk melakukan pengurusan dokumen KM Varia Utama-I dan Varia Varuna, selanjutnya saksi meminta bantuan kepada Slamet Danuri untuk melakukan pengurusan pendaftaran dan surat ukur kapal KM. Varia Utama – I, dan KM. Varia Varuna, saat itu saksi hanya menyerahkan fotokopi KTP atas nama Victor Kurnio sebagai pemilik dan 1 (satu) lembar kertas nama kapal KM. VARIA UTAMA – I dan KM Varia Varuna kepada Slamet Danuri, saksi juga meminta bantuan Slamet Danuri untuk mengurus dokumen kapal KM Varia Samudera milik saksi, hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP saksi saja. Saksi tidak mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilampirkan dalam pengurusan pendaftaran dan surat ukur kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna, dan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan penerbitan grosse akta atau surat permohonan pendaftaran kapal untuk KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna dan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Hak Milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi **Viktor Kurnio**, tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa KM. Varia Utama – I dan KM. Varia Varuna I merupakan kapal milik saksi yang dibangun di Bagansiapi-api sejak tahun 2010, kapal tersebut didaftarkan pada tahun 2010 di Adpel Cirebon dan sepengetahuan Saksi dari keterangan Iskandar yang melakukan pengurusan pendaftaran KM. Varia Utama – I dan KM. Varia Varuna – I adalah Slamet Danuri, saksi tidak mengetahui lampiran persyaratan pendaftaran kapal, saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Keterangan Tukang dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 52 / HM / 2010 tertanggal 02 Juni 2010 untuk KM. Varia Utama dan KM. Varia Varuna dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Slamet Danuri;

Menimbang bahwa **Terdakwa Hari Santoso** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2010 Slamet Danuri pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengurusan surat kapal baru, ketika itu Slamet Danuri memberikan nama kapal yang ditulis dalam selembar kertas, yaitu KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Suparman karena saksi tidak mengetahui tata cara dan persyaratannya, ketika itu Terdakwa menyerahkan lembaran kertas tertulis nama kapal dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal kepada Suparman, selanjutnya Suparman menanyakan mengenai kelengkapan dokumen yang lain, dan Terdakwa mengatakan agar Suparman meminta kelengkapan dokumen kepada pemilik kapal dan beberapa waktu kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bundel dokumen untuk pengurusan Surat, Terdakwa langsung serahkan ke Syahbandar Sunda Kelapa, setelah Surat Ukur Sementara KM Varia Utama – I terbit, Terdakwa berikan kepada Suparman di Pelabuhan Muara Baru dan kira-kira 2 bulan kemudian terdakwa bertemu lagi dengan Suparman di Pelabuhan Muara Baru, saat itu Suparman memberikan kepada Terdakwa dokumen kapal KM Varia Utama – I berupa Grose Akta dan Surat Ukur yang kemudian Grose Akta dan Surat Ukur kapal KM. Varia Utama – I, tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Slamet Danuri di Pelabuhan Muara Baru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Danuri, saksi Iskandar dan saksi Viktor Kurnio dan keterangan Terdakwa Hari Santoso tersebut diatas, maka nampak bahwa peranan terdakwa Hari Santoso adalah menerima pekerjaan pengurusan dokumen kapal dari saksi Slamet Danuri untuk pengurusan surat kapal baru, ketika itu Slamet Danuri hanya memberikan nama kapal yang ditulis dalam selembar kertas, yaitu KM. Varia Utama – I, KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Suparman dengan menyerahkan lembaran kertas tertulis nama kapal dan fotokopi KTP atas nama pemilik kapal, dan ketika Suparman menanyakan kelengkapan dokumen yang lain, Terdakwa mengatakan agar Suparman meminta kelengkapan dokumen kepada pemilik kapal dan beberapa waktu kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bundel dokumen untuk pengurusan Surat, Terdakwa langsung serahkan ke Syahbandar Sunda Kelapa, setelah Surat Ukur Sementara KM Varia Utama – I terbit, Terdakwa berikan kepada Suparman di Pelabuhan Muara Baru dan kira-kira 2 bulan kemudian terdakwa bertemu lagi dengan Suparman di Pelabuhan Muara Baru, saat itu Suparman memberikan kepada Terdakwa dokumen kapal KM Varia Utama – I berupa Grose Akta dan Surat Ukur yang kemudian Grose Akta dan Surat Ukur kapal KM. Varia Utama – I, tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Slamet Danuri di Pelabuhan Muara Baru;

Menimbang bahwa benar Terdakwa pernah menerima bundle berkas pengurusan dokumen kapal dari Suparman dan kemudian menyerahkannya ke ke Syahbandar Sunda Kelapa, dihubungkan dengan keterangan saksi Tri Subahagianto, saksi Sukarno, S.E., saksi Drs. Purwo Haryanto, M.M. dan saksi Tri Suparwoto, yang pada pokoknya semua menyatakann bahwa berkas-berkas surat persyaratan yang diajukan dalam permohonan penerbitan surat ukur kapal di Kantor Adpel Sunda Kelapa sudah lengkap dan semua persyaratan yang dilampirkan dalam pendaftaran ketiga kapal KM. VARIA UTAMA - I, Grosse Akta kapal KM. VARIA SAMUDERA dan Grosse Akta kapal KM. VARIA VARUNA I tersebut diatas semua suratnya lengkap, dalam lampiran dokumen pendaftaran KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna, dokumen atau surat yang asli hanya surat permohonan, sedangkan dokumen yang lain hanya fotokopi, sedangkan dokumen/surat ukur yang asli diarsipkan di kantor Adpel Kelas III Sunda Kelapa di Jakarta pada saat pengukuran kapal, maka didapatkan fakta bahwa bundle berkas pengurusan dokumen kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I telah dipergunakan Terdakwa dalam pengurusan dokumen kapal berupa Surat Ukur ke Syahbandar Sunda Kelapa dan Grose Akta di Kantor Adpel Kelas II Cirebon/ kantor KSOP Kelas II Cirebon;

Menimbang bahwa terdakwa menyatakan tidak mengetahui adanya surat palsu dalam bundel berkas pengurusan dokumen kapal tersebut, ia meminta bantuan kepada Suparman untuk pengurusan dokumen kapal sambil menyerahkan kertas bertuliskan nama kapal dan fotokopi KTP pemilik kapal,



dan ketika Suparman meminta kelengkapan surat yang lain, Terdakwa mengatakan agar Suparman meminta kelengkapan dokumen kepada pemilik kapal

Menimbang bahwa Suparman sebagai orang yang semestinya lebih mengetahui asal-usul bundle/berkas pengurusan surat kapal ternyata sudah meninggal dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap Suparman, sedangkan Pemilik Kapal yang semestinya paling mengetahui asal-usul dari kapal miliknya, yaitu bernama Iskandar, yang mengakui kapalnya di bangun baru di Bagansiapiapi tidak dapat menunjukkan keberadaan Surat Keterangan Tukang, demikian pula pemilik kapal Varia Utama dan Varia Varuna yaitu Viktor Kurnio yang keterangannya dibacakan tidak dapat pula menerangkan tentang Surat Keterangan Tukang dari kapal miliknya tersebut, sehingga majelis berpendapat bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa Hari Susanto mengetahui adanya Surat Keterangan Tukang, Surat Permohonan Pendaftaran Kapal serta Akta Pendaftaran yang ternyata palsu, sehingga tidak mengetahui adanya surat palsu tersebut;

Menimbang bahwa saksi selebihnya tidak ada yang dapat menjelaskan tentang eksistensi Surat Keterangan Tukang, Surat Permohonan Pendaftaran Kapal serta Akta Pendaftaran palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa tidak cukup bukti bahwa terdakwa Hari Susanto mengetahui adanya surat palsu tersebut;

Menimbang bahwa terkait surat dakwaan yang dijunctokan pasal 55 ayat (1) KUHP dipertimbangkan bahwa pasal tersebut mengatur tentang ajaran penyertaan yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih dengan rumusan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, namun dalam surat dakwaan lebih tertuju pada unsur turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan yaitu kedua orang bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan semua elemen dari tindak pidana, dan terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagaimana uraian dibawah;

Menimbang bahwa saksi Slamet Danuri memberikan keterangan bahwa dalam pengurusan surat kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna - I saksi Slamet Danuri diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh saksi Iskandar, kemudian saksi mengambil uang Rp. 2.000.000,- dan sisanya Rp. 8.000.000,- saksi serahkan kepada Terdakwa Hari Santoso, dan Terdakwa Hari Santoso menyatakan bahwa sebagai freelance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual jasa pengurusan surat kapal dalam pengurusan surat kapal KM. Varia Utama – I, KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna saksi diberi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh Slamet Danuri dan Terdakwa mengambil Rp. 2.000.000, sisanya Rp. 6.000.000,- diberikan kepada Suparman, sehingga nampak bahwa sebagai freelance pengurusan dokumen kapal, motif terdakwa Hari Susanto adalah mengambil atau mendapatkan keuntungan, dan masing-masing mengambil keuntungan sendiri-sendiri, tidak ada kesatuan niat dalam perbuatan Terdakwa dan saksi Slamet Danuri, sehingga tidak cukup bukti tentang adanya kerjasama secara aktif dari Terdakwa dan para pelaku lainnya, dan tidak nampak ada niat atau kehendak atau keinginan yang sama untuk menggunakan surat palsu ;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Hari Susanto;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara, berupa fotokopi surat-surat yang erupakan kelengkapan berkas, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hari Santoso tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas keterangan minute akta pendaftaran kapal KM Varia Utama – I Nomor : 3999;
 - 3 (tiga) lembar Minute Akta Pendaftaran Kapal KM. Varia Utama – I Nomor : 3999 Tanggal 24 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat disposisi permohonan pendaftaran kapal KM. Varia Utama – I;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran kapal KM.Varia Utama – I Tanggal 23 September 2010;
 - 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Victor Kurnio Tanggal 12 Desember 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No : 5147/Bc tanggal 01 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Pembuatan Kapal dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/503/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko Nomor : 52/HM/2010 tanggal 02 Juni 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang tanggal 02 Juni 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Register Pembuatan Kapal Kayu dan Kapal Layar atau Sejenis Yang Berukuran 20 M3 (meter kubik) ke atas dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko tanggal 02 Juni 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin dari Kantor Adpel Bagan Siapi-API Nomor : PK.660/5/7/ADP-BAA/10 tanggal 08 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar keterangan Minut Akta Baliknama Kapal Nomor : 5948
 - 1 (satu) bundle Akta Baliknama Kapal Nomor : 5948;
 - 1 (satu) lembar copy kwitansi pembelian kapal KM Varia Utama – I;

Halaman 53 dari 55 hlm.

Putusan Nomor 962/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Grosse Akta Nomor : 3999;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 5147/Bc5147/Bc;
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Go Tek Tjin;
- 2 (dua) lembar copy NPWP Pt. Varia Citra Samudera;
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Tam In Lian;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan permohonan balik nama pemilik tanggal 23 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar disposisi permohonan balik nama pemilik KM. Varia Utama-I;
- 1 (satu) bundle akta penjualan kapal KM. Varia Utama – I;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengukuran Kapal KM. Varia Utama – I tanggal 27 Agustus 2010;
- 1 (satu) bundle Minute Akta Pendaftaran kapal Nomor 3837, tanggal 3 Juni 2010, nama kapal KM. VARIA SAMUDERA, milik Sdr. ISKANDAR
- Permohonan Pendaftaran kapal KM. Varia Samudera tanggal 2 Juni 2010 beserta lampiran :
 - a. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 5010/Bc, tanggal 21 Mei 2010;
 - b. Fotokopi KTP No. 09.5207.151272.5529 An. ISKANDAR;
 - c. Fotokopi Copy Izin Pembuatan kapal kayu Nomor : 09/503/II/2010 tanggal 8 Februari 2010;
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 09/HM/2010 Tanggal 8 Februari 2010;
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Tukang Tanggal 8 Februari 2010
- 1 (satu) bundle minute Akta Balik Nama Kapal Nomor 5837, tanggal 3 Agustus 2015, Nama kapal KM. VARIA SAMUDERA, milik PT. VARIA Cintra Samudera
- Permohonan Akta Balik Nama Pemilik Nomor : 05/VCS/VII/15 tanggal 27 Juli 2015, beserta lampiran :
 - a. Grosse akta pendaftaran kapal Nomor 3837, tanggal 3 Juni 2010, Nama kapal KM. VARIA SAMUDERA milik Sdr. ISKANDAR;
 - b. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2015;
 - c. Fotokopi KTP Nomor : 3209122712740006 An. JUEDI;
 - d. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 5010/Bc tanggal 21 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Surat Keterangan Penggantian Mesin
- f. Fotokopi Akta Jual Beli Kapal Nomor : 20, tanggal 3 Juli 2015;
- g. Fotokopi Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kapal motor bernama VARIA SAMUDERA tanggal 3 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pengukuran Kapal KM. Varia Samudera tanggal 05 Mei 2010;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019 oleh Didik Wuryanto, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum., dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 6 Nopember 2019 itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Parmin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarwono, S.H., M.Hum.

Didik Wuryanto, SH. M.Hum

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti

Parmin, S.H